МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 08 дугаар сарын 15 №05/39 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛИЙН
ЗАХИРАЛ Б.ДАШДОЛГОР ТАНАА

Монголын Үндэсний Их сургуулийн багш, нэр бүхий оюутнуудаас Комисст хандаж гаргасан гомдлын мөрөөр тус сургуулийн багш, оюутнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх болон тус сургуулийн оюутнуудын сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Комисс хяналт шалгалтын хүрээнд тус сургуулийн багш, ажилтан, оюутнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, санал, асуулга авах, холбогдох удирдлага, албан тушаалтнуудаас тайлбар авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж мөрдүүлнэ”, мөн зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт “Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй”, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтад “ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах” гэж тус тус хуульчилсан.

Хяналт шалгалтын хүрээнд багш, ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад “гомдол гаргах талаар хөдөлмөрийн дотоод журамд зохицуулалт байхгүй”, “гомдол гаргасан ч багш, ажилтнуудын дунд таагүй байдал үүсэж, тааламжгүй харилцаатай болдог, сургуулийн удирдлагаас ялгаварлан гадуурхалт, дарамт ирэх тул гомдол гаргах боломжгүй” гэж нийтлэг байдлаар хариулжээ.

Тус сургуулийн Хөдөлмөрийн дотоод журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд заасан ажил олгогчийн үүргийг тусгаагүйн зэрэгцээ Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1, 122.2 дахь хэсэгт заасан байгууллагын ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, мөрдүүлэх, мэдээллийг байгууллагын ажилтнуудад танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах зэрэг үүргийг хэрэгжүүлээгүй байна.

2. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад “ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх” гэж ажил олгогчийн үүргийг, 11 дүгээр зүйлийн 11.5.1 дахь заалтад “жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах” гэж ажилтны эрхийг тус тус хуульчилсан боловч тус сургууль багш, ажилтнуудад жендэрийн мэдлэг олгох сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулаагүй, сургалтыг зохион байгуулаагүй байна.

15007016

Хяналт шалгалтын хүрээнд багш, ажилтнуудаас "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг танай сургуулиас багш, ажилтнууддаа зохион байгуулсан уу" гэх асуулга авахад "тийм" гэж 60 хувь буюу 26 хүн, "үгүй" гэж 40 хувь буюу 18 хүн хариулсан байна. Харин нэмэлт санал байгаа эсэх хэсэгт "сургалт зохион байгуулах шаардлагатай" гэж нийтлэг байдлаар хариулжээ. Хэдийгээр санал асуулгын олонх нь "тийм" гэж хариулсан боловч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх мэдлэг олгох сургалт зайлшгүй шаардлагатай байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.2 дахь заалтад "хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг дагаж мөрдөх, ажлын цагийг баримтлах, ажлын цагийг гагцхүү ажил үүргээ гүйцэтгэхэд зарцуулах", 43 дугаар зүйлийн 43.2.11 дэх заалтад "ажилтныг хуулиар тогтоосон ажлын цагийн дээд хязгаараас хэтрүүлэн ажиллуулахгүй байх", 43.3 дахь хэсэгт "Ажил олгогч нь ажил, амралтын цагийг зохицуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн уян хатан нөхцөл хэрэглэх зэргээр ажилтны ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах замаар ажилтны хүүхдэд ээлтэй, хүүхэд хамгаллын бодлого хэрэгжүүлнэ", мөн хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.1 дэх хэсэгт "Илүү цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно", мөн зүйлийн 109.2 дэх хэсэгт "Долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно" гэж тус тус хуульчилсан.

Хяналт шалгалтын явцад багш, ажилтнуудаас "Таны цалин хөлс, нэмэгдэл урамшууллыг үндэслэлгүйгээр хассан тохиолдол байгаа эсэх" асуулгад "үгүй" гэж 88 хувь буюу 38 хүн, "тийм" гэж 12 хувь буюу 6 хүн хариулсан бөгөөд шалтгаан нь "Бямба гарагт ажиллуулдаг бөгөөд ажиллаагүй бол цалин хасдаг" гэж дийлэнх олонх нь дурдсан байна. Хяналт шалгалтын үеэр тус сургуулийн удирдлагаас "ажлын өдрүүдээр багш хөгжлийн цаг хомс байдаг тул "бямба" гарагийг сонгож багш нарынхаа гадаад хэл болон шинэ мэдлэг олгох сургалтуудыг зохион байгуулдаг" гэх тайлбарыг өгсөн. Энэ талаар ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад нийтлэг байдлаар "бямба" гарагт багш хөгжлийн өдөр гэж ажлын байранд ирэхэд бэрхшээлтэй байдаг гэх асуудлыг дурдсан бөгөөд тус сургуулийн хөдөлмөрийн гэрээ болон хөдөлмөрийн дотоод журамд энэхүү асуудлыг журамлаагүй хэдий ч "бямба" гарагт ажил олгогчийн зүгээс ямарваа нэгэн арга хэмжээ зохион байгуулсан нь амралтын өдөр амрах, ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад сөргөөр нөлөөлж болзошгүй байна.

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт "Ажилтан болон ажил олгогч аливаа байгууллага, албан тушаалтнаас зөвшөөрөл авахгүйгээр эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо төлөөлөн хамгаалах байгууллага байгуулах, чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх, үйл ажиллагаагаа явуулах, дүрмээ батлах, төлөөлөгчөө сонгох эрхтэй" гэж, Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай БНМАУ-ын хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт "Иргэд хөдөлмөрлөх эрхээ хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах зорилгоор аливаа зөвшөөрөл авалгүй, гагцхүү өөрсдийн сайн дурын үндсэн дээр ямар нэг ялгаваргүйгээр үйлдвэрчний эвлэлд чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй", 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүд нь сайн дурын үндсэн дээр эвлэлдэн нэгдэж холбоо байгуулах, олон улсын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн нэгдэлд гишүүнээр элсэх эрхтэй" гэж хуульчилсан.

Хяналт шалгалтын хүрээнд багш, ажилтнууд "Сайн дурын үндсэн дээр ямар нэг ялгаваргүйгээр үйлдвэрчний эвлэлд чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх эрхээ эдэлж чадаж байна уу" гэх санал, асуулгад "тийм" гэж 64 хувь буюу 30 хүн, "үгүй" гэж 36 хувь буюу 14 хүн хариулсан байна. Хэдийгээр "үгүй" гэх хариулт бага хувь байгаа боловч нээлттэй хувилбараас "үйлдвэрчний эвлэл байгуулах боломж олгодоггүй" гэж 2 хүн, "шаардлага гараагүй" гэж 10 хүн, "энэ талаар мэдээлэл байхгүй" гэж 2 хүн сонгосон байна. Мөн багш, ажилтнууд өөрсдийн санаачилгаар эвлэлдэн нэгдэж Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо байгуулахаар сургуулийн удирдлагад хандахад дэмжээгүй, санаачилсан багшийг ажлаас чөлөөлсөн талаар ганцаарчилсан ярилцлагын явцад нийтлэг байдлаар дурдсан. Тус сургуулийн удирдлагаас багш, ажилтнуудын эвлэлдэн нэгдэх эрхийг эдлэх боломжийг олгохгүй санаатай хязгаарлаж, саад учруулсан байж болзошгүй байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус сургуулийн багш, ажилтнуудын хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангагдах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийг хангах зорилгоор дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсгийг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох заалтыг нарийвчлан тусгаж Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1, 122.2 дахь хэсэгт нийцүүлэн хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж батлах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
2. Багш, ажилтнуудаас ирүүлсэн гомдлыг хууль тогтоомж, журмын дагуу шийдвэрлэж, шийдвэрлэсэн байдалд дотоод хяналтыг зохион байгуулах, үр дүнг үндэслэн холбогдох арга хэмжээ авч хэвших, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар гомдол гаргаснаар удирдлага, хамт ажиллагсдын зүгээс аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамтад өртөхгүй байх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх;
3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангаж, сургалт зохион байгуулах;
4. Тус сургуулийн удирдлагаас Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлд заасан нийтээр амрах өдөр багш, ажилтнуудыг ажиллуулсан бол нөхөж амраах, амраагүй тохиолдолд мөн хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.2 дахь хэсэгт заасны дагуу нэмэгдэл цалин хөлсийг олгох, цаашид нийтээр амрах өдөр нэгдсэн арга хэмжээг шаардлагагүй бол зохион байгуулахгүй байхад анхаарч ажиллах, зайлшгүй шаардлагаар зохион байгуулсан тохиолдолд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах;
5. Хөдөлмөрийн тухай болон Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай БНМАУ-ын хуулийн хэрэгжилтийг хангах, багш, ажилтнууд сайн дурын үндсэн дээр эвлэлдэн нэгдэх эрх болон хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан эрхээ эдлэхэд ажил олгогчоос саад учруулахгүй байх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД